



QUY CHẾ CUỘC ĐẦU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 029/2024/HĐBĐG/KB-VIB ngày 15 tháng 3 năm 2024 và Phụ lục hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 086668.25 ngày 03/4/2025 giữa Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo với Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB).

Công ty Đấu giá hợp danh Khải Bảo ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản với các nội dung sau:

PHẦN I: THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN

1. Tài sản bán đấu giá:

Tài sản 01: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 163, tờ bản đồ số: 14. Địa chỉ: Ấp 2, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN CS04370 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18/05/2017, cập nhật chủ sở hữu ngày 30/8/2022. Diện tích được công nhận: 727,3m². Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng. Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn: 80,0m²; Đất trồng cây lâu năm: 647,3m². Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm: đến ngày 13/11/2047. Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất: 80,0m²; Nhận chuyển nhượng được Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất 647,3m². Thông tin quy hoạch:

+ Thửa đất có 157,9m² thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình giao thông theo Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai.

+ Căn cứ công thông tin quy hoạch tỉnh Đồng Nai thửa đất có 181,5m² đất thuộc quy hoạch lộ giới.

Tài sản 02: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 428, tờ bản đồ số: 36. Địa chỉ: xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN CS09082 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 12/5/2022, cập nhật chủ sở hữu ngày 15/6/2022. Diện tích được công nhận: 2100,0m². Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng. Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn 100,0m²; Đất trồng cây lâu năm: 2000,0m². Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm: Sử dụng đến ngày 31/12/2047.

Lưu ý: Tài sản được bán đấu giá theo nguyên hiện trạng thực tế. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả hồ sơ pháp lý của tài sản, xem tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản. Trong trường hợp diện tích thực tế chênh lệch so với giấy chứng nhận thì người trúng đấu giá tự liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp đổi giấy chứng nhận, tự chịu các chi phí phát sinh liên quan và cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện về vấn đề này.

2. Giá khởi điểm:

- **Tài sản 1: 1.676.700.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm bảy mươi sáu triệu, bảy trăm nghìn đồng).

- **Tài sản 2: 1.523.700.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm hai mươi ba triệu, bảy trăm nghìn đồng).

3. Bước giá: 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng).

4. Nghĩa vụ thuế, phí và lệ phí liên quan đến mua tài sản: Giá khởi điểm đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) và giá này chưa bao gồm các loại thuế và các chi phí cho việc đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng theo quy định pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản và nộp các khoản phí, lệ phí liên quan theo quy định của pháp luật. Phí công chứng, phí đo đạc địa chính (nếu có) và các loại phí khác liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản do người mua được tài sản chịu. Tài sản được bán đấu giá theo nguyên hiện trạng thực tế. Trong trường hợp diện tích thực tế chênh lệch so với giấy chứng nhận thì người trúng đấu giá tự liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp đổi giấy chứng nhận, tự chịu các chi phí phát sinh liên quan và cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện về vấn đề này.

5. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Là tài sản đang được thế chấp tại ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB)

6. Số tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm/tài sản.

PHẦN II: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính, liên tục kể từ **08h00** ngày **08/4/2025** đến **17h00** ngày **16/4/2025** tại Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo – phòng 205, lầu 2, số 06 Lương Định Của, Phường An Phú, Tp Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh và Số 8 Lê Di, Ấp 1, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai - Điện thoại: 0862 7071 76.

2. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ/tài sản.

3. Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

4. Địa điểm xem hồ sơ tài sản:

- Phòng 205, lầu 2, số 06 Lương Định Của, Phường An Phú, Tp Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh và Số 8 Lê Di, Ấp 1, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai - Điện thoại: 0862 7071 76.

- Điện thoại: 0862.707.176.

5. Thời gian xem tài sản: Trong giờ hành chính, từ **08h00** ngày **08/4/2025** đến **17h00** ngày **16/4/2025** tại nơi tọa lạc các tài sản đấu giá:

+ Ấp 2, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

+ Xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo cấp giấy giới thiệu cho khách hàng khi mua hồ sơ, mọi chi phí xem tài sản khách hàng tự chi trả.

6. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ **08h00** ngày **08/4/2025** đến **17h00** ngày **16/4/2025**.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào số tài khoản của tổ chức

đấu giá vào sổ tài khoản như sau:

+ **Tên chủ tài khoản:** Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo

+ **Số tài khoản:** 041159479 tại Ngân hàng Quốc tế Việt Nam – CN TTKD Hội Sở

+ **Nội dung nộp tiền:** “Tên người đăng ký tham gia đấu giá” – “NTDT” – “DatVIB”.

Ví dụ: “Nguyễn Văn A – NTDT – Dat VIB”

7. Thời gian và địa điểm bán đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 18/4/2025 tại Phòng đấu giá Công ty Đấu giá hợp danh Khải Bảo - Số 8 Lê Di, Ấp 1, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

PHẦN III: ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Điều 1: Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

Những người không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá.

2 Những người không được đăng ký tham gia đấu giá:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

- Những người làm việc trong tổ chức bán đấu giá tài sản, nơi thực hiện việc bán đấu giá tài sản đó, cha mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người đó; người trực tiếp giám định, định giá tài sản, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người đó.

- Người được người có tài sản đấu giá ủy quyền bán tài sản; người ra quyết định tịch thu tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; người có thẩm quyền quyết định bán tài sản nhà nước; người ký hợp đồng thuê tổ chức bán đấu giá tài sản để bán đấu giá tài sản nhà nước; cá nhân, tổ chức có quyền bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

- Những người không có năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định tại Điều 21, Điều 22, Điều 23 của Bộ luật Dân sự;

- Người không có quyền mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật theo khoản 4; Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2016 có hiệu lực ngày 01/07/2017 về bán đấu giá tài sản.

3. Điều kiện tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ hợp lệ, nộp tiền đặt trước theo quy định tại Quy chế này và không thuộc trường hợp bị trừất quyền tham gia đấu giá.

Điều 2: Xem và tự giám định tài sản bán đấu giá.

Đăng ký xem tài sản:

- Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá, và nếu có nhu cầu xem tài sản đấu giá sẽ phải đăng ký với Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo để liên hệ với người có tài sản đấu giá hướng dẫn đi xem hiện trạng tài sản đấu giá.

- Khách hàng phải tuân thủ theo các quy định về việc hướng dẫn của người có tài sản đấu giá và Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo cho việc đi xem/ giám định tình trạng tài sản đấu giá.

- Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản.
- Những khách hàng không xem/giám định tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng, tất cả các thông tin khác liên quan đến tài sản bán đấu giá và những người này không có quyền khiếu nại sau này.
- Tài sản được bán đấu giá như khách hàng đã được xem/tự giám định. Khách hàng phải tự đối chiếu thông tin trong hồ sơ bán đấu giá với tài sản bán đấu giá. Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo cho Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo giải quyết trước ngày cuộc đấu giá diễn ra. Nếu như không có khiếu nại gì thì khách hàng đã chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản bán đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong khi hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

PHẦN IV: NỘI QUY PHÒNG ĐẤU GIÁ

A. NỘI QUY PHÒNG ĐẤU GIÁ

1. Người tham gia đấu giá và khách mời chứng kiến phải có mặt tại phòng tổ chức đấu giá đúng giờ, ngày quy định. Sau khi cuộc đấu giá đã khai mạc, những người tham gia đấu giá và khách mời đến trễ không được vào phòng tổ chức đấu giá, người tham gia đấu giá sẽ bị truất quyền đấu giá, mất tiền đặt trước.
2. Chỉ cho phép 01 (một) Người trực tiếp đăng ký đấu giá hay 01 (một) người được ủy quyền đấu giá vào phòng đấu giá. Trường hợp có sự thay đổi người được ủy quyền tham gia đấu giá phải thông báo ngay cho Đấu giá viên biết để điều chỉnh trước khi cuộc đấu giá diễn ra. Các trường hợp khác do Đấu giá viên quyết định.
3. Những người tham gia đấu giá, khách mời phải giữ gìn trật tự, không được trao đổi, thông đồng với nhau; không hút thuốc, gọi điện thoại trong phòng tổ chức đấu giá; không được rời khỏi phòng khi đang tổ chức đấu giá; không được tráo đổi người tham gia đấu giá từ khi nhận thẻ đấu giá, nếu phát hiện hành vi gian dối hoặc vi phạm nội quy sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá và mất toàn bộ số tiền cọc, tiền đảm bảo giao dịch đã nộp.
4. Trường hợp người tham gia đấu giá gây rối trật tự, quấy phá làm mất an ninh phòng đấu giá, thì Đấu Giá Viên sẽ yêu cầu vệ sĩ bắt giữ giao cho cơ quan công an xử lý hành vi gây rối mất trật tự nơi công cộng.
5. Người tham gia đấu giá trả giá đầu tiên phải tối thiểu bằng giá khởi điểm, mỗi lần trả giá tiếp theo phải tuân theo bước giá quy định. Đấu Giá Viên có thể điều chỉnh bước giá cho phù hợp với từng vòng đấu giá trong khi điều hành cuộc bán đấu giá
6. Tại cuộc đấu giá, người tham gia đấu giá trả giá thấp hơn giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá thì xem như vi phạm nội quy và không được tiếp tục tham gia cuộc đấu giá (Tiền đặt trước của người vi phạm sẽ được xử lý theo Điều 39 của Luật Đấu giá).
7. Người trả giá cao nhất mà rút lại giá đã trả trước khi người điều hành cuộc bán đấu giá tài sản công bố người mua được tài sản thì cuộc bán đấu giá tài sản vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó. Trong trường hợp không có người trả giá tiếp thì cuộc bán đấu giá coi như không thành. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia trả giá tiếp và mất tiền đặt trước, khoản tiền đặt trước của người rút lại giá đã trả thuộc về chủ tài sản. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

8. Trong trường hợp Đấu giá viên đã công bố người mua được tài sản bán đấu giá mà người này từ chối mua thì tài sản được bán cho người trả giá liền kề trước đó nếu giá liền kề trước đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua. Trong trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối mua thì cuộc bán đấu giá coi như không thành. Khoản tiền đặt trước của từ chối mua đó thuộc về người có tài sản bán đấu giá.

9. Người tham gia đấu giá, khách mời không được quay phim, chụp hình, ghi âm trong phòng tổ chức đấu giá.

B. NỘI QUY GIAO DỊCH

I. Đối với cán bộ, nhân viên Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo.

1. Giữ thái độ lịch sự, tôn trọng đối với khách hàng.
2. Giải quyết các yêu cầu của khách hàng tận tình, chu đáo, nhanh gọn và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cao nhất của khách hàng. Không được gây phiền hà, sách nhiễu đối với khách hàng.
3. Phải giải thích rõ ràng và hướng dẫn đầy đủ những vấn đề cần thiết cho khách hàng khi giao dịch.
4. Thu phí, lệ phí theo đúng quy định.

II. Đối với khách hàng.

1. Khi đến yêu cầu giao dịch đề nghị khách hàng xếp hàng chờ làm thủ tục, tuân theo sự hướng dẫn của nhân viên Công ty Đấu giá Hợp Danh Khải Bảo, đồng thời hợp tác với Công ty Đấu giá Hợp Danh Khải Bảo để công việc được nhanh chóng, thuận tiện.
2. Trong khi giao dịch, nếu có vấn đề gì chưa rõ thì khách hàng có quyền yêu Công ty Đấu giá Hợp Danh Khải Bảo giải thích.
3. Công ty Đấu giá Hợp Danh Khải Bảo có quyền từ chối tiếp những khách hàng có hành vi, lời nói, ăn mặc thiếu lịch sự hoặc say rượu, bia làm ảnh hưởng đến văn minh, trật tự chung. Trong trường hợp cần thiết, Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo có thể yêu cầu sự can thiệp của các cơ quan có thẩm quyền để duy trì trật tự và sự an toàn cho ban tổ chức và cho những người tham gia phiên đấu giá
4. Khách hàng chỉ thanh toán các khoản phí, lệ phí, thù lao theo quy định của công ty và đã được thông báo cụ thể. Ngoài ra, khách hàng không phải trả thêm bất cứ một khoản tiền nào khác.

PHẦN V: THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ

Điều 1: Cách thức bán đấu giá đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

1. Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá theo hình thức Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo trình tự sau đây:
 - a) Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;
 - b) Đọc Quy chế cuộc đấu giá;
 - c) Giới thiệu từng tài sản đấu giá;
 - d) Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm;

- d) Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, đặt giá;
- e) Phát sổ cho người tham gia đấu giá;
- g) Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;
- h) Nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, thời gian để thực hiện việc ghi phiếu
- i) Điều hành việc trả giá, chấp nhận giá theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này;

2. Việc trả giá được thực hiện như sau:

- a) Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;
- b) Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả;
- c) Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;
- d) Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất đã trả và cao hơn giá khởi điểm mà không có người trả giá cao hơn.

Điều 2: Quy định về xử lý tiền đặt trước.

1. Xử lý tiền đặt trước mua tài sản:

- Trường hợp trúng đấu giá, số tiền đặt trước sẽ chuyển thành đặt cọc để đảm bảo việc giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
- Đối với những khách hàng không trúng đấu giá và không thuộc trường hợp mất khoản tiền đặt trước thì khoản tiền này được trả lại cho khách hàng sau 01 ngày kể từ ngày tổ chức buổi đấu giá, hoặc chậm nhất không quá 05 ngày làm việc sau ngày đấu giá. Chỉ những ai có tên trong danh sách đăng ký nhận lại tiền mới được nhận lại tiền. (Nếu nhận thay phải có giấy ủy quyền công chứng).

2. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

- a) Đã không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản;
- c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật này Luật Đấu giá tài sản;
- d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản;
- đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản.

Điều 3: Các trường hợp không được tiếp tục tham gia đấu giá.

- 1. Người tham gia đấu giá vi phạm nội qui đấu giá, vi phạm các qui định tại khoản 2, Điều 3 Quy chế này sẽ bị truất quyền đấu giá.
- 2. Người tham gia đấu giá không tôn trọng và tuân thủ những yêu cầu hướng dẫn của nhà tổ chức đấu giá hoặc có hành vi cản trở, phá rối cuộc đấu giá bị người điều hành cuộc đấu giá nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn vi phạm.

3. Trong trường hợp trên người điều hành đấu giá có quyền tạm ngừng cuộc đấu giá cho đến khi xử lý xong người có hành vi vi phạm và người vi phạm đã rời khỏi phòng đấu giá thì cuộc đấu giá sẽ được tiếp tục.

Điều 4: Bán đấu giá trong trường hợp chỉ có một người tham gia đấu giá (Điều 49, Luật đấu giá số 01/2016/QH14):

1. Việc bán đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người tham gia đấu giá không áp dụng đối với tài sản được quy định tại Điều 59 Luật đấu giá số 01/2016/QH14 về bán đấu giá.

2. Trong trường hợp đã hết thời hạn nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản mà chỉ có một người đăng ký mua tài sản bán đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham gia cuộc bán đấu giá và trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó, **nếu người có tài sản bán đấu giá đồng ý**. Việc bán tài sản trong trường hợp này chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ việc niêm yết, thông báo công khai, trưng bày tài sản và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến khi quyết định bán tài sản.

Khi bán tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều này, Đấu giá viên chịu trách nhiệm về việc bán đấu giá tài sản sẽ lập biên bản về việc bán tài sản, ghi kết quả vào Sổ đăng ký bán đấu giá tài sản và lập hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá.

PHẦN VI:

THANH TOÀN TIỀN MUA TÀI SẢN, GIAO NHẬN HỒ SƠ

Điều 1: Thời hạn, phương thức thanh toán và Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

1. Thời hạn, phương thức thanh toán

- (Trường hợp không áp dụng chiết khấu thanh toán) Ngoài số tiền đặt trước nêu tại khoản 6 phần II Quy chế này, người trúng đấu giá nộp đầy đủ số tiền còn lại (được tính theo công thức: giá trúng đấu giá - tiền đặt trước) vào tài khoản của Người có tài sản đấu giá trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày trúng đấu giá tài sản. Trường hợp người trúng đấu giá sử dụng nguồn vốn vay từ ngân hàng để thanh toán tiền mua tài sản thì người trúng đấu giá phải cung cấp cho Người có tài sản đấu giá bản gốc Thông báo đồng ý cấp tín dụng/Thông báo cho vay từ Ngân hàng trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày trúng đấu giá và nộp đầy đủ số tiền còn lại vào tài khoản của Người có tài sản đấu giá trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày trúng đấu giá.

- (Trường hợp áp dụng chiết khấu thanh toán) Ngoài số tiền đặt trước nêu tại điểm c khoản này, người trúng đấu giá nộp tiền cọc mua tài sản theo Hợp đồng đặt cọc mua bán tài sản được ký kết giữa Người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá và nộp đầy đủ số tiền mua tài sản theo Hợp đồng mua bán tài sản được ký kết giữa Người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá.

Thông tin tài khoản của Người có tài sản đấu giá theo thông tin dưới đây hoặc tài khoản khác theo thông báo của Người có tài sản đấu giá:

- Đơn vị thụ hưởng: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam
- Tên tài khoản: TK trung gian thu nợ_VND_612
- Tài khoản số: 612704090000089
- Nội dung: Nộp tiền trúng đấu giá tài sản tại

+ Thừa đất số: 163, tờ bản đồ số: 14; địa chỉ: Ấp 2, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai

+ Thừa đất số 428, tờ bản đồ số: 36; địa chỉ: Xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai

- Trường hợp người trúng đấu giá không nộp đầy đủ số tiền còn lại để mua tài sản trong thời hạn nêu trên thì không được nhận lại tiền đặt cọc và Người có tài sản đấu giá được toàn quyền thụ hưởng toàn bộ số tiền này.

2. Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

- (Trường hợp không áp dụng chiết khấu thanh toán) Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa Người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày Người có tài sản đấu giá nhận được hồ sơ cuộc đấu giá từ Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.

- (Trường hợp áp dụng chiết khấu thanh toán) Hợp đồng đặt cọc mua bán tài sản được ký kết giữa Người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ký Biên bản đấu giá tài sản. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa Người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày Người có tài sản đấu giá nhận được hồ sơ cuộc đấu giá từ Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.

Điều 2: Phương thức, thời hạn giao nhận tài sản

1. Phương thức giao tài sản: Người có tài sản bán đấu giá hoặc đại diện người có tài sản bán đấu giá tài sản tiến hành bàn giao tài sản trực tiếp cho người trúng đấu giá tại nơi có tài sản. Việc giao nhận tài sản phải được lập biên bản có chữ ký của Người có tài sản bán đấu giá và Người trúng đấu giá.

2. Thời hạn giao tài sản: Tài sản sẽ được Người có tài sản bán đấu giá giao cho người trúng đấu giá tài sản trong thời hạn 45 ngày (trường hợp khó khăn, phức tạp thì không quá 60 ngày) kể từ ngày Người trúng đấu giá nộp đủ tiền mua tài sản đấu giá hoặc thời hạn khác do hai bên thoả thuận. Người trúng đấu giá phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu các chi phí phát sinh đến việc chuyển quyền sở hữu như: các loại thuế theo quy định của pháp luật. Nếu quá thời hạn trên mà người trúng đấu giá chưa làm xong thủ tục để nhận tài sản đấu giá thì Công ty Khải Bảo không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tài sản, người trúng đấu giá phải chịu tất cả trách nhiệm liên quan đến tài sản.

Điều 3: Quyền sở hữu tài sản của người mua

1. Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá là văn bản có giá trị xác nhận việc mua bán tài sản và làm căn cứ xác định quyền sở hữu, sử dụng tài sản của người mua tài sản. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa người có tài sản bán đấu giá hoặc đại diện người có tài sản bán đấu giá tài sản và người trúng đấu giá trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi người trúng đấu giá nộp đủ tiền mua tài sản.

2. Người có tài sản bán có trách nhiệm phát hành phiếu thu nhận tiền đối với toàn bộ giá trị tài sản cho người mua được tài sản và cung cấp các giấy tờ liên quan đến tài sản bán đấu giá cho người mua được tài sản để người mua được tài sản làm thủ tục sang tên đổi chủ theo qui định của pháp luật.

Điều 4: Trách nhiệm về chất lượng tài sản

Chất lượng tài sản chào bán trên cơ sở khách hàng trực tiếp kiểm tra/giám định tại hiện trường. Khách hàng đăng ký mua tài sản bán đấu giá phải tự chịu trách nhiệm đối chiếu

danh mục tài sản bán đấu giá kèm theo hồ sơ này với hiện trạng thực tế của tài sản, đối với mục tài sản khối lượng ước tính trên thực tế có sai giao vậy. Công ty Khải Bảo không chịu trách nhiệm về hiện trạng chất lượng, số lượng, chủng loại tài sản trong mọi trường hợp. Chủ tài sản chịu trách nhiệm về hiện trạng tài sản, số lượng tài sản mà mình ủy quyền chào bán, đồng thời có trách nhiệm giao tài sản đúng như hiện trạng mà khách hàng đã được kiểm tra/giám định trước đó.

Điều 5: Chịu rủi ro và bất khả kháng

1. Người có tài sản đấu giá chịu rủi ro đối với tài sản bán đấu giá cho đến khi tài sản được bàn giao cho người mua, người mua chịu rủi ro kể từ khi nhận tài sản bán đấu giá. Công ty Khải Bảo không chịu trách nhiệm về bất cứ rủi ro nào xảy ra với tài sản bán đấu giá trên.

2. Cuộc bán đấu giá này không thể thực hiện được do các trường hợp bất khả kháng như: có yêu cầu ngừng mở cuộc đấu giá hoặc hủy bỏ kết quả đấu giá thành hoặc hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá của Cơ quan chức năng thì các bên gồm Người có tài sản đấu giá, bên tổ chức đấu giá và khách hàng tham gia đấu giá phải thực hiện theo, các vấn đề có liên quan được phục hồi về nguyên trạng và các bên không phải bồi thường thiệt hại cho nhau.

Điều 6: Giải quyết tranh chấp

1. Mọi tranh chấp phát sinh giữa các Bên sẽ cùng nhau bàn bạc thống nhất cách giải quyết trên tinh thần hợp tác, các vấn đề trong Quy chế này không quy định thì tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được Quốc hội thông qua thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2016 có hiệu lực ngày 01/07/2017; và Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/05/2017 v/v Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu giá tài sản về việc bán đấu giá tài sản hoặc tuân theo sự phán xử của Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

2. Quy chế bán đấu giá này gồm 6 phần và các điều khoản, khách hàng tham gia đấu giá cần đọc kỹ và hiểu rõ các qui định này.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Khánh

